

1500771-88.2022.8.26.0047

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandro Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/09/2022

... para praticar o crime de tráfico de drogas; (2) e, no dia 06 de abril de 2022, por volta das 18h00, na Rua André Martinez, n. 100, Sol Nascente, neste Município e Comarca de Assis, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tinham em depósito e preparavam, para fins de tráfico, drogas consistentes em 45,48 gramas de cocaína em forma de crack e 214,57 gramas de cocaína ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500771-88.2022.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500771-88.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2095223/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 24136817 -

DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2095223 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandro Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

CHRISTIAN BARBOSA DA SILVA, FELIPE RODRIGO DOS SANTOS, GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA e MICHAEL DUARTE DOS SANTOS foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, porque: (1) desde data incerta até o dia 06 de abril de 2022, associaram-se para praticar o crime de tráfico de drogas; (2) e, no dia 06 de abril de 2022, por volta das 18h00, na Rua André Martinez, n. 100, Sol Nascente, neste Município e Comarca de Assis, previamente ajustados e com unidade de desígnios, tinham em depósito e preparavam, para fins de tráfico, drogas consistentes em 45,48 gramas de cocaína em forma de crack e 214,57 gramas de cocaína em forma de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam a informação de populares que dois indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas nas imediações do "Bar do Vasco".

Ocorre que, os denunciados foram surpreendidos por policiais militares que receberam informações prévias de que ali funcionava um ponto de tráfico. Desse modo, os denunciados foram abordados pelos agentes de segurança, tendo confessado que alugaram o imóvel para preparar drogas e fornecer nesta urbe via modalidade delivery.

De mais a mais, além das drogas apreendidas, foram localizadas na residência embalagens plásticas, 03 (três) tesouras, 03 (três) balanças de precisão, 03 (três) embalagens de fermento tipo pó royal, 02 (dois) liquidificadores, além de celulares e R\$ 124,00 em espécie, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16.

Os réus foram notificados (fl. 279) e apresentaram defesas prévias (fls. 285/286, 289/292, 293/294 e 295/297), as quais foram rejeitadas, seguindo-se com o recebimento da denúncia (fls. 305/307).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os réus.

As partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

II - Fundamentação

A ação penal procede somente com relação ao crime de tráfico de drogas.

Com efeito, a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, encontra-se delineada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo laudo toxicológico (fls. 167/169), laudos periciais dos objetos apreendidos (balanças, tesoura, peneira e liquidificador - fls. 157/159, 160/162, 163/165, 173/175 e 176/178) e pela prova oral colhida em juízo.

Por outro giro, a autoria restou igualmente demonstrada e recai sobre todos os acusados.

Nesse sentido, os policiais militares Luis Rodrigo da Silva e Rafael Santili informaram, em uníssono, que estavam em patrulhamento pelo bairro Colinas quando foram informados por um cidadão - que preferiu não se identificar - de que, na Rua André Martinez Marques, 100, havia um clube de piscina/área de lazer para aluguel, local em que estaria ocorrendo preparo de drogas por MICHAEL, FELIPE "Cotô" e mais dois indivíduos. Ainda segundo o informante, um motoqueiro sempre comparecia ao referido local para pegar drogas e as distribuía via delivery. Diante das informações, deslocaram-se até o endereço citado e permaneceram em campana, por cerca de 20 minutos. Visualizaram quando um motociclista, com uma mochila bag e placas não identificadas, entrou por três vezes no imóvel. Os agentes de segurança se aproximaram do endereço e, por cima do muro, constataram a presença de quatro pessoas em volta de uma mesa e de drogas. Tratava-se de uma área aberta de lazer, sem casa. Não era domicílio. Os indivíduos também viram os militares, razão pela qual tentaram se evadir. Neste momento, os policiais ingressaram no imóvel e renderam todos os indivíduos, ora réus. Informalmente, os acusados teriam confessado aos policiais que alugaram juntos o imóvel para preparar drogas e distribuí-las na modalidade delivery. Sobre a mesa havia três balanças de precisão, dois liquidificadores, três tesouras, uma colher, vários sacolés para incluir a porção da droga, três potes de pó royal, inúmeras porções já prontas de cocaína, uma porção maior de um pó branco não identificado. Ainda, no interior do terreno, havia ainda um veículo Gol G5, relacionado a CHRISTIAN. Também foram localizados e apreendidos os telefones celulares de CRHSTIAN, MICHAEL e FELIPE, além da quantia de R\$ 124,00. Não havia dinheiro solto na mesa ou no interior do terreno.

Em juízo, o policial militar Luis Rodrigo da Silva disse que a informação recebida dava conta de que MICHAEL e FELIPE estariam com outros indivíduos embalando e fazendo distribuição de drogas pela modalidade delivery. O local é uma residência que eles alugam para festa. Ficaram a uma distância de uns 70 metros e viram que um motociclista entrava e saía. Do muro, puderam observar os quatro embalando e pesando a droga. Ingressaram na residência, ocasião em que os réus tentaram se evadir. Foram encontradas 389 porções de cocaína, pós royal, três balanças,

peneira, liquidificador. Era casa com piscina por aluguel com diária. Não havia ninguém morando ali. A finalidade do pó royal é aumentar a quantidade da droga. Não sabe de quem era a casa e não foi feita nenhuma diligência a respeito. A única denúncia referente aquele imóvel foi daquele dia. Não prenderam o rapaz porque não foi possível se aproximar dele. Foi solicitada perícia no local dos fatos, o que acredita que foi presenciada por outra equipe.

Em juízo, o policial militar Rafael Santili apresentou relato no mesmo sentido de Luís Rodrigo.

Maria Angelica, arrolada pela defesa de FELIPE, afirmou que este começou a usar droga de um tempo pra cá e comprava numa casa na proximidade do Colinas, informaram-lhe que a droga estava sendo comprada de um rapaz chamado Gustavo. Em razão disso, fez algumas denúncias. Naquele dia, FELIPE teve uma discussão com a namorada e disse que iria comprar droga para usar o quanto pudesse. Antes de se envolver com drogas, FELIPE era um menino calmo, mas, depois que se envolveu com droga, mudou completamente seu comportamento. Não conhece GABRIEL e tampouco a família dele. Não conhece CHRISTIAN nem MICHAEL. FELIPE estava trabalhando com o pai, mas, devido ao consumo de drogas, ele já não estava trabalhando com regularidade.

A testemunha Daniel afirmou que GABRIEL trabalhava com ele e nunca faltava ao trabalho. Ele trabalhava como autônomo.

A testemunha Cibele afirmou que é sogra de GABRIEL, o qual é usuário de drogas, a quem havia pedido que, quando ele fosse usar droga, não o fizesse na presença de sua filha. Não conhece o local onde ele foi preso.

A informante Elizabete é mãe de GABRIEL e sabe que ele é usuário de droga. Quando ficou sabendo que ele estava preso, o advogado que estava lá o proibiu de ir lá. Gabriel falou que ele não estava podendo ir aí.

A testemunha Bruno afirmou que conhece o MICHAEL há uns 4 anos e teve uma sociedade com ele, mas desfez o negócio porque ele usava cocaína. Hoje ele trabalha vendendo roupas. Nunca chegou ao seu conhecimento que Bruno estivesse vendendo drogas e não conhece os demais réus.

A testemunha Thiago afirmou que conhece MICHAEL há cerca de 3 anos, pois compra roupa na loja dela. Ficou sabendo que ele usa drogas através do Bruno, que explicou ter sido esse o motivo do fim da sociedade que mantinham.

Ketlin afirmou que namorou o CHRISTIAN, mas a relação terminou porque ele usava droga. Conhece o lugar onde ele comprava droga.

O réu CHRISTIAN disse que o local no qual foi preso em flagrante é, de fato, conhecido como ponto de venda de drogas. Foi àquele endereço com seu carro VW Gol e com seu amigo MICHAEL para comprar dois pinos de R\$ 20,00 de cocaína. Foi apreendido consigo a quantia de R\$ 60,00, além do celular. Assim que entrou no imóvel, sequer chegou a negociar com quem estava a vender as drogas, pois os policiais chegaram e já renderam todos. Havia mais pessoas no local, porém algumas pessoas conseguiram fugir. O declarante não sabe quem é o dono do local e quem estava vendendo. Desconhece os demais corréus GABRIEL e FELIPE.

Em juízo, CHRISTIAN apresentou idêntica versão.

O acusado FELIPE negou qualquer envolvimento na prática dos crimes que lhe são imputados. Contou que é eletricitista, trabalha com o pai, e usuário de drogas. Foi ao local para comprar para comprar duas porções de cocaína por R\$ 20,00 cada. Na frente do imóvel, havia um indivíduo de bicicleta, que falou para o declarante entrar e comprar a droga lá dentro. Logo quando entrou, a polícia já rendeu todo mundo. Não conhece nenhum dos corréus. Não conhece o rapaz que estava na bicicleta, que também não é nenhum dos acusados. Não confessou informalmente a prática de tráfico aos policiais. Foi apreendida a quantia de R\$ 44,00 consigo, além do celular.

Em juízo, FELIPE disse que foi ao local para comprar a droga. O rapaz da moto disse que ia fazer uma entrega, que tinha ido outras vezes. FELIPE estava com R\$ 44,00 no bolso. Não conhece os corréus. Estava sozinho. Quando chegou, já estavam MICHAEL e CHRISTIAN. GABRIEL chegou depois. O rapaz da motocicleta mandou todos entrarem e ficaram no quintal. A polícia não demorou a chegar. Perguntou o que estavam fazendo. Só na delegacia tomou conhecimento da droga.

O acusado MICHAEL também negou a prática criminosa. Conhece apenas CHRISTIAN, com quem foi até o local, no carro deste, para comprar cocaína. São usuários. Sabe que o local é conhecido ponto de venda de drogas. Logo que adentraram no imóvel, os policiais chegaram e renderam todos. O indivíduo que recebeu o declarante e CHRISTIAN, na frente do imóvel, não é nenhum dos corréus. Foram apreendidos consigo a quantia de R\$ 50,00 e o celular. Por fim, disse que trabalha na loja MK Style e possui um filho de quatro anos de idade.

Em juízo, MICHAEL disse que conhecia tem desentendimento com dois dos policiais que realizaram a abordagem. Tinha R\$ 50,00 consigo. Não confessou a prática de nenhum crime aos policiais. Não viu ninguém confessar.

O réu GABRIEL, quando interrogado em solo policial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em juízo, GABRIEL disse que foi comprar uma porção de R\$ 20,00. Já havia comprado drogas outras vezes. Não sabe quantas pessoas estavam no local. Entregou o dinheiro na mão de um rapaz que estava no portão, o qual, porém, não foi conduzido à delegacia. Tinha mais gente no local.

Pois bem. A despeito da negativa dos réus, que se revela lacônica e simplista, o conjunto probatório se revela suficiente ao desfecho condenatório.

Como se extrai dos testemunhos policiais, eles teriam, em um primeiro momento, recebido informação no sentido de que MICHAEL, FELIPE e mais dois indivíduos estariam preparando drogas para o comércio. Tais informações foram confirmadas por meio de campana realizada próximo ao local indicada, oportunidade em que os agentes de segurança puderam constatar a ida, por três vezes, de motociclista, além de, posteriormente, visualizarem, por cima do muro, as condutas dos quatro réus de preparar a droga.

Ademais, corrobora com o desfecho condenatório a apreensão de objetos comumente utilizados para o preparo de drogas, tais como balanças de precisão, liquidificador, facas, tesouras e embalagens plásticas. Com exceção destas, os laudos periciais atestaram a presença de vestígios de drogas nos objetos apreendidos (fls. 157/159, 160/162, 163/165, 173/175 e 176/178).

A dinâmica dos fatos e a quantidade de drogas evidenciam que estas se destinavam à venda a terceiras pessoas.

Assim, reputo que a narrativa policial, aliada a essas circunstâncias, dá conta de evidenciar que a droga se destinava à mercancia e que todos os réus realizavam conjuntamente o preparo da droga.

Por fim, diante de todo o conjunto probatório, o fato de o imóvel ser locado em nada ilide a responsabilidade dos réus. As informações repassadas à polícia e a confirmação delas mediante a apreensão de drogas e vários objetos comumente utilizados na preparação de entorpecentes evidenciam a empreitada criminosa, prescindindo-se de saber o real proprietário do imóvel. Aliás, a descoberta da figura do proprietário, eventualmente, poderia alargar a sujeição passiva da denúncia, mas não excluir a responsabilidade dos denunciados.

De se consignar que as versões dos réus de que estavam ali para comprar drogas e aguardavam o traficante do local, que havia saído para buscar droga para lhes fornecer ou entregar drogas a outros clientes não se mostra convincente.

Como bem ponderou o D. Promotor de Justiça em suas alegações finais, a operação de compra e venda de droga acontece com agilidade, sendo incompatível com a manutenção de uma fila de espera para compra.

Aliás, nem se mostra crível que o suposto traficante do local fosse deixar clientes no local, com acesso àquela expressiva quantidade de droga. Ademais, a apreensão de substancial quantidade de droga no local, torna insustentável a versão de que ele (traficante) teria deixado o local para buscar a mercadoria que seria vendida aos réus.

Por outro lado, não prospera o tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Com efeito, como visto, não há provas de que os acusados se uniram de maneira estável e permanente para a prática do crime de tráfico de drogas, o que basta para afastar o crime em questão.

Aliás, para efeito de argumentação, mesmo que concurso houvesse, isso não bastaria para a configuração do tipo penal descrito no art. 35 da Lei de Drogas, eis que o

mero concurso de agentes é insuscetível de configuração de crime autônomo. Não basta que duas pessoas pratiquem juntas o tráfico de drogas para incidirem em tipo autônomo, na medida em que o núcleo do tipo é associarem-se, que denota, por sua semântica, os elementos da estabilidade e permanência, imprescindíveis à tipicidade formal. Portanto, apenas o ajuste entre dois ou mais indivíduos que se estabiliza é que permite a incidência do art. 35, ainda que as tratativas duradoras sejam para a prática de um único crime de tráfico de drogas; motivo pelo qual a lei vale-se da expressão "reiteradamente ou não". Nesta direção, e.g, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

O tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 se configura quando duas ou mais pessoas reunirem-se com a finalidade de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34 da norma referenciada. Indispensável, portanto, para a comprovação da materialidade o animus associativo de forma estável e duradoura com a finalidade de cometer os crimes referenciados no tipo. II De outro lado, o delito de associação para o tráfico de entorpecentes é crime autônomo, sendo prescindível para sua configuração efetiva prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 34 da Lei 11.343/06 (REsp. 1.113.728/SC, Min. Rel. Felix Fischer, 5ª T., j. 29.09.2009) (destaquei).

Destarte, impõe-se o desacolhimento da pretensão, nesse particular.

Dessa forma, considerando-se que os acusados incidiram em fato típico (que se amolda ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

a) CHRISTIAN BARBOSA DA SILVA:

Na primeira fase, diante da natureza (cocaína) e da quantidade das drogas (cerca de 260g), reputo adequada a elevação da pena em 1/5, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, e art. 59, do Código Penal. Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente específico 0000527-02.2016.8.26.0580 (fls. 390), pelo que majoro a pena em 1/4. Deixo de considerar a condenação definitiva referente ao processo 0001814-81.2015.8.26.0047 (fls. 390/391), pois diz respeito ao crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, o que não gera Maus antecedentes ou reincidência, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Não há atenuantes. Desse modo, fixo a pena intermediária em 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena. Não se aplica o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que CHRISTIAN é reincidente.

Assim, para o réu CHRISTIAN, torno definitiva a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.

b) FELIPE RODRIGO DOS SANTOS:

Na primeira fase, diante da natureza (cocaína) e da quantidade das drogas (cerca de 260g), reputo adequada a elevação da pena em 1/5, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, e art. 59, do Código Penal. Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente (processo 1500222-06.2021.8.26.0341, fls. 398, furto qualificado), pelo que majoro a pena em 1/4. Não há atenuantes. Desse modo, fixo a pena intermediária em 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena. Não se aplica o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que FELIPE é reincidente.

Assim, para o réu FELIPE, torno definitiva a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.

c) GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA:

Na primeira fase, diante da natureza (cocaína) e da quantidade das drogas (cerca de

260g), reputo adequada a elevação da pena em 1/5, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, e art. 59, do Código Penal. Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se que o réu é reincidente (processo 0001946-70.2017.8.26.0047, fls. 402, crimes previstos nas Leis 10.850/13 e 10.826/03), pelo que majoro a pena em 1/4. Não há atenuantes. Desse modo, fixo a pena intermediária em 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou diminuição de pena. Não se aplica o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que GABRIEL é reincidente.

Assim, para o réu GABRIEL, torno definitiva a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, além de 750 dias-multa.

d) MICHAEL DUARTE DOS SANTOS:

Na primeira fase, diante da natureza (cocaína) e da quantidade das drogas (cerca de 260g), reputo adequada a elevação da pena em 1/5, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06, e art. 59, do Código Penal. Assim, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes e atenuantes. Deixo de considerar a condenação definitiva referente ao processo 0001814-81.2015.8.26.0047 (fls. 383), pois diz respeito ao crime previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, o que não gera maus antecedentes ou reincidência, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena. De outro modo, não havendo prova de que o sentenciado seja reincidente, tenha envolvimento com organização criminosa ou se dedique a tais atividades, de rigor a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, que autoriza a redução à metade, considerando a quantidade de droga encontrada (cerca de 260g). Destarte, fixo a reprimenda final, para o réu MICHAEL, em 3 anos de reclusão, além de 300 dias-multa.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

I) CONDENAR os réus:

a) CHRISTIAN BARBOSA DA SILVA, FELIPE RODRIGO DOS SANTOS e GABRIEL DOS SANTOS VIEIRA ao cumprimento de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006;

b) MICHAEL DUARTE DOS SANTOS ao cumprimento de 3 (três) anos de reclusão, além de 300 (trezentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006;

II) ABSOLVÊ-LOS da imputação correlata atinente ao crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Regime inicial de cumprimento de pena: como cediço, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017). Portanto, o regime inicial de cumprimento da pena não mais será obrigatoriamente o fechado, devendo ser fixado tendo em consideração o parâmetro contido no art. 33, 2º, alíneas "a" a "c" c.C § 3º do mesmo artigo.

Diante disso, com relação aos réus CHRISTIAN, FELIPE e GABRIEL, considerando as penas fixadas e a existência da reincidência, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal.

Já no que tange ao corréu MICHAEL, tendo em vista a sua primariedade e a quantidade da pena fixada, o regime inicial será o aberto.

Substituição por pena restritiva de direitos: Incabível. Não mais subsiste a vedação legal, uma vez que, após o Supremo Tribunal Federal, em controle concreto, declarar a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei de Drogas, o Senado Federal editou a Resolução nº 5/2012, que suspendeu a execução de tal disposição legal. Logo, a verificação do cabimento ou não da substituição, deverá realizar-se segundo as peculiaridades do caso concreto, seguindo-se as diretrizes contidas nos artigos

art. 44 e seguintes do do Código Penal.

No caso em tela, considerando-se que a pena fixada aos sentenciados CHRISTIAN, FELIPE e GABRIEL é superior a 4 anos de reclusão, inviável, para ambos, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Já com relação ao corréu MICHAEL, considerando-se que a pena fixada é inferior a 4 anos e não havendo outras circunstâncias desfavoráveis ao sentenciado, substituo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 1 salário mínimo, cujas condições serão oportunamente estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Suspensão condicional da pena: incabível para todos os réus, em razão da quantidade de pena aplicada.

Prisão preventiva: de rigor a manutenção da prisão preventiva em relação aos sentenciados CHRISTIAN, FELIPE e GABRIEL. Os fundamentos da medida cautelar extrema foram corroborados com a presente condenação. Recomendem-se os réus CHRISTIAN, FELIPE e GABRIEL nas unidades prisionais em que se encontram.

Por outro lado, inexistem motivos para se decretar a custódia preventiva de MICHAEL, que já se encontra em liberdade e assim permanecerá.

Determino o perdimento do dinheiro e dos objetos apreendidos, com exceção dos aparelhos celulares e do veículo (este ao réu CHRISTIAN, por meio de pessoa indicada por ele), que deverão ser restituídos aos proprietários, ante a inexistência de provas que os vincule à prática da traficância.

Após o trânsito em julgado:

1) Oficie-se o Cartório Eleitoral, para fim de suspensão dos direitos políticos dos sentenciados (CF, art. 15, inc. III) e;

2) Intimem-se os sentenciados para pagamento da pena de multa, atentando a z. serventia ao disposto nos artigos 479/480 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento CG nº 04/2020.

Por fim, dispense os réus do pagamento da taxa judiciária, diante de sua presumível hipossuficiência econômica, observado, contudo, o disposto no art. 98, § 3º, CPC.

Arbitro os honorários advocatícios no máximo estabelecido pela tabela do Convênio.

Expeça-se certidão.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA